

תורה אור השלם

ד:

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

מעיקרא דדינא פירבא שבן יוצאת בכסף. ה"ה דמזי למינקט שכן יולאת בשש ויוצל וסימנין אלא ניחא ליה למפרך פירכא דשייכא אף בשפחה כנענית דהוה מזי למיעבד ק"ו משפחה כנענית דלא שייכי פירכא דסימנים ושש ויוצל הקשה ה"ר יעקב מאורלייני"ש אכתי למה לי כי יקח נהי

דלא מזי יליף מק"ו מ"מ נילף מהיקישא שהקישא לאמה העבריה מואס אחרת יקח לו הקישה הכתוב לאחרת כדאיתא לקמן (דף טו.) ואמה העבריה נפקא לן לקמן (דף עד:) שנקנית בכסף מוהפדה ומה אמה נקנית בכסף אף אשה נקנית בכסף דאין משיצין על^ט ההיקש וי"ל דאי מהיקש לחוד ה"א דלא סגי בפרוטו עד שהיא צ' פרוטות כדצעינן באלמה העבריה כדמוכח לקמן^ט ורצינו נתגאל מירץ כיון דלא ידענו דלמה העבריה אינו דין שקנה אלא מוהפדה דהואיל ויולאה בכסף נקנית בכסף לא ילפי' מנייה קנין של אשה לפי צנזינאמה אינה יולאה בכסף כמו אמה העבריה:

מה לאמה העבריה שבן יוצאה בכסף. וא"ת נילף כסף מציאה ומה ציאה שאין קונה באלמה העבריה קונה באלה כסף שקונה באלמה העבריה אינו דין שקנה באלה וי"ל כ"ש דאיכא למיפרך יצמה תוכיח שנקנית ציאה ואינה נקנית בכסף^א: **היבא** דיהבה לדיריה וקידשתו. פי' צקונטרס שאומרת הרי אתה מקודש לי וקשה שהרי צאש אינו נופל לשון קידושין שאין נאסר צכן לשאר נשים וש לפרש שאומרת הרי אני מקודשת לך וצריך לומר דיהבא לדידיה לאו דוקא שהרי צניה מקבל הקדושין ב אלא רוצה לומר ואמרה: **כתב רחמנא בי יקח ולא בי תקח אשה לאיש.** תימנה כיון דעיקר קרא דכי יקח אתא למימר שהיא לא תקדשנו מה צריך למילף קימה קימה משדה עפרון בלאו הכי משעתי ליה מדכתביז כי יקח ולא כי תקח אשה את איש וי"ל דאי לאו ג"ש הוה מוקמינן קרא דכי יקח איש אקידושין של ציאה אצל כקדושי כסף לא צעינן נתן הוא ואמר הוא להכי אינטריך גזירה הוה לאורויי דכי יקח מיירי בכסף ואפ"ה צעינן נתן הוא ואמר הוא^ב: **ובע"ה** מלמד שנקנית בביאה. וא"ת תיפוק ליה מדכתביז כי יקח דמשמע נמי לשון ציאה כמו כולו^ט קימה דעריות איש אשר יקח את אחותו^ט ואשה אל אחותה לא תקח^ט איש אשר יקח את אשת אחיו^ט וי"ל דשאיני היבא דאי אפשר לפרשו צעינן אחר כדלמרינן צפ' נושאין על האנוסה (יבמות דף יג.) ליקוחין כמוצין בתורה סתם^ט הראויה לשכיבה הראויה לקימה קימה וא"ת וילף מג"ש^ט (דנקנית ציאה כדלמרי' בריש הבא על יצמתו (שם דף נה:)^ט) אשה לבעלה מנין שנקנה בהעראה אחיא קימה קימה וי"ל דאי לאו כתב ובעלה עיקר ציאה לא הוה גמרינן מקימה דעריות דכיון דקימה דהתם לא מישמעתי צקנין כלל אצל לשבח הערלה כגמר ציאה גמרינן שפיר: **אמה העבריה תוכיח שנקנית בכסף ואינה נקנית בביאה.** תימנה אי הוה שתיק מוצעלה ה"א אמה העבריה נמי נקנית ציאה מק"ו דהא לקמן (דף ט:.) ממעטינן מוצעלה אמה העבריה והכא אילו לא נכתב ובעלה קאמר וי"ל דהכי פריך והלא דין הוא דמשום אשה לא אינטריך ובעלה דלמאי צק"ו ואי למעוטי אמה העבריה לכתוב קרא ובעל והוי מוקי למעוטי אמה דמשום היא גופה לא צריך וה"א יתירה למה לי^ד ומשני אי לא כתב אלא ובעל היא גופה לא הוה אחיא צקל וחומר דהוה אמינא אמה העבריה תוכיח: **מה ליבמה** שבן זקוקה ועומדת. וא"ת הלא אין מועיל לה זקיקתה לענין כסף וא"כ כל זה אכניס צקל וחומר ונימא הכי ומה יצמה שאע"פ שהיא זקוקה ועומדת אין נקנית בכסף ונקנית ציאה^ה אשה שאינה זקוקה ונקנית בכסף אינו דין שנקנית ציאה ולא זיק לה מה שאינה זקוקה^ו דכי האי גוונא צריך לומר פרק כילד הרגל (צ"ק דף כה.) דצעי לאוכוחי התם דקדן משלם בחצר הניזק נזק שלם מק"ו דשן ורגל שפטורין ברשות הרבים חייצין ברשות הניזק נזק שלם קרן שחייב ברשות הרבים חצי נזק אינו דין שחייב ברשות הניזק נזק שלם והקשה ר"י התם דאיכא למיפרך מה לשן ורגל דהויקן מזוי תלמר צקדן שאין הויקן מזוי ומפרש ר"י התם דלענין חיוב נזק שלם ברשות הניזק לאו חומר^א היא למיפרך מינה שהרי אינה מועלת כלום בשן ורגל לחייב חצי נזק ברה"ר כקדן וכל זה אשים צקל וחומר ומה שן ורגל שאע"פ שהויקן מזוי פטורין ברשות הרבים חייצין ברשות הניזק נזק שלם קרן שאע"פ שאין הויקן מזוי חייב ברשות הרבים חצי נזק אינו דין שחייב בחצר הניזק ג"ש וגראה לר"י דהכי פריך שכן זקוקה ועומדת לציאה כלומר שעיקר מלואה להקים לאחיו שם הילכך נקל לה להקנות ציאה^ב יותר מאשה וה"ר אלעזר משונ"א פי' שכן זקוקה ועומדת ציאה זו אינה עושה אלא גומרת קדושי ראשון ומשום דלשכתן ציאה גומרת לא נאמר שתקנה תחלת קנין^ג. [וע' מוס' צ"ק כה. ד"ה אין]:

הא אמרם נו'. ומאי תקשה ליה אי אשמועינן קרא בגר דאילונית דתיפוק ציה: **וסנא מייסי ליה מהבא.** קידושי כסף דיליף להו רב יהודה דלעיל^א מאין כסף נפקי ליה לתנא מקימה דשדה עפרון: **כי יקח איש אשה ובעלה.** והצריכה הכתוב גט לפוטרה מקימה זו

דכתבז סיפא דקרא והיה אם לא תמנא וגו': **והלא דין הוא.** שתהא נקנית בכסף מק"ו ולמה לי קרא: **שאינה נקנית ציאה.** אם מסרה ליה לציאה לשם שפחה אינה שפחתו צכן: **נקנית בכסף.** כדכתביז מכסף מקנתו (ויקרא כה): **זו שנקנית ציאה.** כדיליף לקמן מוצעלה: **יצמה אינה נקנית בכסף.** ליצם להיות כאשתו להוציאה בגט בלא חליצה כדיליף לקמן (דף עד.) יצמה יבא עליה ויצמה ציאה גומרת זה ואין כסף גומר זה: **מעיקרא דדינא.** ממקום שאתם בא ללמוד דהיינו אמה העבריה יש להשיז ולהכי קאמר מעיקרא דדינא פירכא שהתשובה שהשיז בתחילה יצמה תוכיח לאו מעיקרא דדינא אחיא אלא ממקום אחר: **שכן יולאה בכסף.** שפודה את עצמה בתוך שש שנים אם תרצה דכתביז (שמות כא) ט) והפדה והואיל וכסף חשבו זה לפדותה חשבו נמי לקנותה: **שאינה יולאה בכסף.** כדנפקא לן^א מספר כורמה ואין דבר אחר כורמה: **ואינטריך למיכסז ויולאה חנם.** למילף מנייה כדיליף לעיל יש כסף לאדון אחר: **היבא דיהבא איחי לדידיה.** כסף וקדשתו דלמרה ליה התקדש לי: **ליסוו קידושין.** דכיון דלשמועי' דכסף עביד אישות מה לי כסף דידיה מה לי כסף דידה להכי הדר תנא קרא זימנא אחרימי כהדיא כי יקח איש ולא כי תקח אשה לאיש: **שכן אין קנינה לשום אישום.** הלכך לא שייכא זה ציאה: **שכן זקוקה ועומדת.** לזה מחמת קידושי המת ואין ציאה בזה אלא לגמור אצל קנין דמעיקרא לא: שטר

מעיקרא דדינא פירכא מהיכא קא מיייתית זקוקה ועומדת תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת תלמוד לומר ובעלה: ומגין

הוא להכי אינטריך גזירה הוה לאורויי דכי יקח מיירי בכסף ואפ"ה צעינן נתן הוא ואמר הוא^א: **ובע"ה** מלמד שנקנית בביאה. וא"ת תיפוק ליה מדכתביז כי יקח דמשמע נמי לשון ציאה כמו כולו^ט קימה דעריות איש אשר יקח את אחותו^ט ואשה אל אחותה לא תקח^ט איש אשר יקח את אשת אחיו^ט וי"ל דשאיני היבא דאי אפשר לפרשו צעינן אחר כדלמרינן צפ' נושאין על האנוסה (יבמות דף יג.) ליקוחין כמוצין בתורה סתם^ט הראויה לשכיבה הראויה לקימה קימה וא"ת וילף מג"ש^ט (דנקנית ציאה כדלמרי' בריש הבא על יצמתו (שם דף נה:)^ט) אשה לבעלה מנין שנקנה בהעראה אחיא קימה קימה וי"ל דאי לאו כתב ובעלה עיקר ציאה לא הוה גמרינן מקימה דעריות דכיון דקימה דהתם לא מישמעתי צקנין כלל אצל לשבח הערלה כגמר ציאה גמרינן שפיר: **אמה העבריה תוכיח שנקנית בכסף ואינה נקנית בביאה.** תימנה אי הוה שתיק מוצעלה ה"א אמה העבריה נמי נקנית ציאה מק"ו דהא לקמן (דף ט:.) ממעטינן מוצעלה אמה העבריה והכא אילו לא נכתב ובעלה קאמר וי"ל דהכי פריך והלא דין הוא דמשום אשה לא אינטריך ובעלה דלמאי צק"ו ואי למעוטי אמה העבריה לכתוב קרא ובעל והוי מוקי למעוטי אמה דמשום היא גופה לא צריך וה"א יתירה למה לי^ד ומשני אי לא כתב אלא ובעל היא גופה לא הוה אחיא צקל וחומר דהוה אמינא אמה העבריה תוכיח: **מה ליבמה** שבן זקוקה ועומדת. וא"ת הלא אין מועיל לה זקיקתה לענין כסף וא"כ כל זה אכניס צקל וחומר ונימא הכי ומה שאינה זקוקה ועומדת אין נקנית בכסף ונקנית ציאה^ה אשה שאינה זקוקה ונקנית בכסף אינו דין שנקנית ציאה ולא זיק לה מה שאינה זקוקה^ו דכי האי גוונא צריך לומר פרק כילד הרגל (צ"ק דף כה.) דצעי לאוכוחי התם דקדן משלם בחצר הניזק נזק שלם מק"ו דשן ורגל שפטורין ברשות הרבים חייצין ברשות הניזק נזק שלם קרן שחייב ברשות הרבים חצי נזק אינו דין שחייב ברשות הניזק נזק שלם והקשה ר"י התם דאיכא למיפרך מה לשן ורגל דהויקן מזוי תלמר צקדן שאין הויקן מזוי ומפרש ר"י התם דלענין חיוב נזק שלם ברשות הניזק לאו חומר^א היא למיפרך מינה שהרי אינה מועלת כלום בשן ורגל לחייב חצי נזק ברה"ר כקדן וכל זה אשים צקל וחומר ומה שן ורגל שאע"פ שהויקן מזוי פטורין ברשות הרבים חייצין ברשות הניזק נזק שלם קרן שאע"פ שאין הויקן מזוי חייב ברשות הרבים חצי נזק אינו דין שחייב בחצר הניזק ג"ש וגראה לר"י דהכי פריך שכן זקוקה ועומדת לציאה כלומר שעיקר מלואה להקים לאחיו שם הילכך נקל לה להקנות ציאה^ב יותר מאשה וה"ר אלעזר משונ"א פי' שכן זקוקה ועומדת ציאה זו אינה עושה אלא גומרת קדושי ראשון ומשום דלשכתן ציאה גומרת לא נאמר שתקנה תחלת קנין^ג. [וע' מוס' צ"ק כה. ד"ה אין]:

ומניין

מסורת הש"ס

א) [פסחים יח: וש"נ],
ב) [פסחים עז: חולין קמ:א],
ג) [נדרש"י וכתובי' [ונכת"ן] ליתא],
ד) [נדרש"ר ליתא מכאן עד ובעלה. ובכת"י ליתא למינות ולא כי תקח. ולפנינו ע"פ מההרש"ל],
ה) [לקמן ט:א] ו [לקמן יד ע"א],
ו) [לקמן טז:א] ו [לקמן מד:א],
ז) [דף ג:א],
ח) [לקמן טז ע"א],
ט) [נ"ך סג ע"ב],
י) [דף יב:א],
יא) [נ"ל קימות. (ע"ב צ"ל)],
יב) [דף יב:א],
יג) [נ"ל כ, יח],
יד) [נ"ל ע],
טו) [נ"ך סג ע"ב],
טז) [נדרש"ר: הכאליים. וכן בהמשך],
יז) [נ"ך ד"ה קימה],
יח) [נש"ל וילאה חנם דגמרינן],

1. ואם שלש אלה לא יעשה לה יוצאה חנם אין כסף: שמות כא יא
2. כי יקח איש אשה ובגלה וקחה אם לא תמצא חן בעיניו כי מקצא בה ערות דבר וכתב לה ספר בריתו ונתן בידה ושלחה מביתו:
דברים כד א
3. וידבר אל עפרון באוני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שקמה: